LA MARQUE — 9부 8화

Hanul (한울)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 9부 8화 · 서사 기능: Année 11 7월 20일, 기록 보관실(창문 없는 방) — 유나가 혼자 클뤼즈 방문, “3주째 잠 못 잠”. 5주 전 정 대표가 진허와 한울 51% 의향서(구속력 없음, 60일 독점) 서명, 리안에 미통보 → 계약 22조(지배권 변경 가능 협상은 10일 안 통보) — 유나는 딸이 아니라 이사로서 통보(«Il n’a pas menti. Il a eu peur.»), 바스티앵이 통보로 기록. 매각 이유 셋: ① 가루 — 한울도 Année 4부터 노르디알(리안 조언), 진허 인수 후 7월 1일 두 배 → 한 분기 만에 마진 소멸(“고객을 조이려고 공급사를 산다”) ② 리안 이전(수출 4분의 1) — 정 대표가 회의 한 번에 수락한 이유 = 이미 팔 생각, 손실을 진허보다 먼저 리안 몫으로(“한국식 예의: 나쁜 소식을 쓸모없게 만들어 상대를 지킨다 — 여기선 거짓말과 닮음”) ③ 심장 — 연말 전 은퇴 권고, 직원 140명, 진허는 서면 3년 고용 보장. 진허 조건(14~15쪽): 쑤저우 공장에 한울 공법(백 이사가 전한 그것)으로 유럽에 30% 싼 젤 → 리안 라이선스는 비독점(정 대표가 오송의 자유를 위해), 그리고 한울의 리안 앵뒤스트리 지분 15%(이사 1석·품질 거부권 = 두 열쇠 중 하나). 바스티앵: Année 6 이후 넣은 조항 — 한울 지배권 변경 시 15%에 대해 감정가 우선매수권(최소 360만, 리안엔 돈 없음, 그래도 “행사 못 하는 권리도 진허를 협상하게 만든다”); 정 대표는 진허에 계약서 전문을 주지 않음. 유나의 요청: 돈이 아니라 “아버지가 두려움 없이 ’아니요’라고 할 해법”, 남은 독점 40일. 바스티앵 «Une notification qu’on reçoit sans agir, c’est une notification qu’on gaspille.» 해법: ① 웨이(항저우 저녁 8시 통화, «la direction du vent»): 한울에도 같은 가격·조항·상한, 연 12 kg, 조건 = 한울 독립(진허가 사면 그날 계약 종료 «Je ne nourris pas ceux qui veulent me manger»), «Les engagements, c’est pour quand les pères ont dormi.» → 한울 가루비 60% ↓ ② 이전 재정의: Souple만 클뤼즈, Volume은 오송 존치(리안은 연 55만 절감 포기, 한울은 연 100만 주문 유지) — 바스티앵 “공장 두 곳 = 60% 규칙을 공장에 적용” ③ 리안 = 주주가 아닌 “약속하는 고객”: Volume 5년·최소 물량 계약(쥘리앵: 현금 부담, 목요일 이사회). 16시 10분 정 대표 화상(오송 23시 10분): «Tu as fait ce que je n’ai pas fait.» / «Je me suis trompé sur toi. C’est la meilleure erreur de ma vie.» 클레망스 «Prends soin de mon enfant»(Année 8 인천공항) → “오늘은 내가 오송에 남은 대표님의 아이를 돌볼 차례”. 정 대표 “주문은 아픈 심장 값을 못 낸다” ↔ “진허는 3년이 아니라 공법과 자리를 산다, 3년 뒤 오송은 라벨, 140명은 비용 한 줄”. 정 대표가 서명한 이유: 더 나은 걸 찾기 전에 죽을까 봐. 바스티앵: 의향서는 구속력 없음·매각 의무 없음 → «Une lettre se déchire. Un contrat, non.» 정 대표: 백 이사와 단둘이(백 이사는 아무것도 모름 — “내가 뭘 듣고 싶은지 모른 채 말해 줄 유일한 사람”), 40일이 아니라 “30일 — 딸이 40일 밤을 못 자는 건 싫다”, 웃으며 끊음. 시계 앞: 유나 처음 도는 시계를 봄, «une deuxième usine sans l’acheter», «un partenaire qu’on aide devient une famille» — “말씀하신 적 없다” ↔ “행동으로 하셨다, 나는 번역만 했다”. 결정 108번
- 배경: Année 11, 7월 20일 월요일 오전 9시 기록 보관실 → 오전 9시 30분 → 오후 2시 → 오후 4시 10분 화상 회의 → 저녁 6시 가교실 앞 시계
- 등장인물: Jeong Yu-na, Clémence, Bastien, Jihoon, Wei Lan(전화), Julien. 정 대표(화상, 지훈 통역)
- 비즈니스 스킬: 지배권 변경 통보 조항, 이사의 의무 vs 가족, 구속력 없는 의향서와 독점 기간, 비독점 라이선스의 위험, 지분 우선매수권, 공급망 공격(공급사 인수) 대응, 파트너십 재정의(이전 범위 조정·장기 최소 물량 계약), 정보 기밀의 범위
- 난이도: C1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 조건법 과거(ce qu’il aurait dû faire), 부정(il n’a pas menti), 대비(une lettre se déchire, un contrat non), 관계절(celui que M. Baek vous a transmis).
- vous/tu: 유나–지훈 tu, 클레망스–유나 vous, 클레망스–지훈 tu, 클레망스–바스티앵 tu, 유나–웨이 vous.
- 복선 설치: 도입: 창문 없는 방 / 3주 / 51% / 60일 독점 / 22조 / 이사로서 / 두려움 / 통보 기록 · 장면1: 이유 셋 / 노르디알 두 배 / 고객을 조이는 공급사 인수 / 회의 한 번의 수락 / 한국식 예의 / 심장·140명 / 서면 3년 / 쑤저우·30% / 비독점 라이선스 / 15%·두 열쇠 / 우선매수권 / 계약서 전문 / 40일 / 미친 사람 / 낭비된 통보 · 장면2: 6,400 vs 17,200 / 바람의 방향 / 연 12 kg / 먹으려는 쪽 / 아버지들이 잔 다음 / Volume 존치 / 55만 vs 100만 / 공장 두 곳 / 약속하는 고객 / 5년 / 두 숫자 한 페이지 · 절정: 23시 10분 / 내가 안 한 것 / 최고의 실수 / 내 아이를 돌볼 차례 / 주문과 심장 / 라벨과 비용 한 줄 / 죽기 전에 / 편지는 찢는다 / 백 이사와 단둘이 / 30

> 일 / 웃음 · 마무리: 처음 보는 도는 시계 / 전화로만 우는 아버지 / 두 사람 검토 / 사지 않는 두 번째 공장 / 가족 / 번역만 / 결정 108번

대본

도입 — Année 11, 7월 20일 월요일 오전 9시, 기록 보관실 — 창문 없는 방

YUNA Merci pour la pièce sans fenêtre. Je sais que c’est ridicule. Mais je n’ai pas dormi depuis trois semaines.

CLEMENCE Ce n’est pas ridicule. Bastien et Jihoon restent, si vous êtes d’accord. Personne d’autre ne sait que vous êtes ici.

YUNA Qu’ils restent. Jihoon, tu traduiras si je cherche mes mots. Je vais les chercher souvent.

JIHOON Je suis là. Prends ton temps.

YUNA Il y a cinq semaines, mon père a signé une lettre d’intention avec Jinhe. Pour cinquante et un pour cent de Hanul.

BASTIEN Jinhe. Encore.

YUNA Une lettre non engageante. Soixante jours d’exclusivité. Pendant soixante jours, il n’a le droit de parler à personne d’autre.

CLEMENCE Et il ne nous a rien dit.

YUNA Il ne vous a rien dit. Il pense que c’est son droit. Moi, je pense que ce n’est pas le cas.

BASTIEN Vous avez raison. Article vingt-deux de notre contrat. Toute négociation pouvant changer le contrôle de Hanul nous est notifiée sous dix jours.

YUNA Je l’ai relu dix fois. C’est pour ça que je suis ici. Pas comme sa fille. Comme administratrice de Hanul.

JIHOON Tu viens appliquer le contrat que ton père n’a pas appliqué.

YUNA Je viens faire ce qu’il aurait dû faire. Il n’a pas menti. Il a eu peur. C’est grave aussi.

CLEMENCE Alors je vous écoute comme administratrice. Et nous noterons votre visite comme une notification. Bastien, tu l’écris.

BASTIEN Notification reçue le vingt juillet, neuf heures, par Mme Jeong Yu-na, administratrice. Je l’écris, et je ne l’écris nulle part ailleurs pour l’instant.

장면1 — 오전 9시 30분, 같은 방 — 51퍼센트

CLEMENCE Pourquoi ? Votre père a refusé Jinhe il y a cinq ans. Il nous a choisis contre eux.

YUNA Trois raisons. Je vous les donne dans l’ordre où il me les a données, pas dans l’ordre de leur importance.

BASTIEN Allez-y.

YUNA Un : la poudre. Hanul achète chez Nordial depuis l’année quatre, sur votre conseil d’ailleurs. Nordial appartient à Jinhe depuis avril. Le prix a doublé pour nous aussi, au premier juillet, avec la même lettre que vous avez reçue. Notre marge a disparu en un trimestre. Jinhe le savait en achetant.

JIHOON Le même coup qu’à nous. Ils ont acheté le fournisseur pour serrer le client.

YUNA Deux : vous. Le transfert du Souple et du Volume nous retire le quart de nos exportations. Mon père a dit oui en une réunion. Il savait déjà qu'il vendrait. Il voulait que la perte soit à vous avant d'être à Jinhe.

CLEMENCE C'est pour ça qu'il a accepté si vite.

YUNA Il ne voulait pas que vous perdiez des mois à négocier un transfert qui n'aurait plus de sens après la vente. C'était une forme de politesse, une politesse coréenne : protéger l'autre d'une mauvaise nouvelle en la rendant inutile. Vue d'ici, elle ressemble beaucoup à un mensonge.

BASTIEN Et la troisième raison ?

YUNA Son cœur. Le médecin lui a dit d'arrêter de travailler avant la fin de l'année, ou de mourir en travaillant. Il a cent quarante salariés, dont certains depuis trente ans. Il veut qu'ils aient un employeur solide le jour où il ne sera plus là pour signer leurs fiches de paie.

CLEMENCE Jinhe a promis de garder les cent quarante ?

YUNA Trois ans. Par écrit. Après, rien. Et mon père le sait. Il dit que trois ans écrits valent mieux que zéro an promis.

JIHOON Et toi ? Tu n'es pas d'accord.

YUNA Je ne suis pas d'accord parce que j'ai lu les conditions de Jinhe. Page quatorze. Il y en a une qui vous concerne.

BASTIEN Laquelle ?

YUNA Jinhe veut le procédé de Hanul pour son usine de Suzhou. Exactement celui que M. Baek vous a transmis, geste par geste. Pour vendre en Europe un gel fabriqué en Chine, avec le savoir d'Osong, trente pour cent moins cher que le vôtre. Contre vous, avec ce qu'on vous a donné.

CLEMENCE Avec le savoir-faire qu'on a payé quatre millions et deux ans de M. Baek.

YUNA Avec le même. Votre licence n'est pas exclusive pour l'Europe. Vous le savez. Mon père l'avait voulu ainsi, pour garder Osong libre.

BASTIEN C'est exact. Licence non exclusive. À l'époque, ça ne comptait pas. Personne d'autre que Hanul ne savait faire ce gel.

YUNA Demain, Jinhe le saura. Et il y a une deuxième condition, page quinze. Les quinze pour cent que Hanul possède dans votre usine.

JIHOON Les quinze pour cent de M. Baek. Avec un siège au conseil et le droit de veto qualité.

YUNA Jinhe les veut. Avec le siège et le veto. Une des deux clés de votre usine, dans la main de Jinhe.

BASTIEN Là, le contrat nous protège, et je suis content de l'avoir écrit après l'année six. En cas de changement de contrôle de Hanul, nous avons un droit de préemption sur ces quinze pour cent, à dire d'expert. Jinhe ne peut pas les avoir sans passer par nous.

CLEMENCE À dire d'expert. Trois millions six cent mille au moins. Que nous n'avons pas.

BASTIEN Que nous n'avons pas. Mais un droit qu'on ne peut pas exercer reste un droit. Il oblige Jinhe à négocier avec nous.

YUNA C'est ce que j'espérais entendre. Jinhe ne sait pas encore que cet article existe. Mon père n'a pas donné le contrat complet.

JIHOON Il ne l'a pas donné parce qu'il ne veut pas que Jinhe l'oblige à se battre contre nous.

CLEMENCE Madame Jeong, qu'est-ce que vous voulez de nous ? Pas de l'argent, j'imagine. Nous n'en avons pas.

YUNA Pas de l'argent. Une autre solution que Jinhe, assez solide pour que mon père dise non sans peur.

JIHOON En quarante jours. Il reste quarante jours d’exclusivité.

YUNA En quarante jours. Je sais que c’est fou.

CLEMENCE C’est fou. Mais on a déjà validé une usine plus vite que ça, avec moins de raisons.

YUNA Mon père dit que vous êtes folle depuis le premier jour. Il le dit comme un compliment.

BASTIEN Je dois dire une chose, pour que ce soit clair entre nous. Rien de ce que vous dites ne sortira de cette pièce sans votre accord écrit. Mais nous allons agir avec ce que nous savons. Une notification qu’on reçoit sans agir, c’est une notification qu’on gaspille.

YUNA Agissez. C’est pour ça que je suis venue sans fenêtre.

장면2 — 오후 2시, 같은 방 — 다른 해법

CLEMENCE Première question : ce qui tue Hanul, c’est la poudre. Jihoon, combien coûte la poudre chez Linhai pour nous ?

JIHOON Six mille quatre cents, indexée. Contre dix-sept mille deux cents chez Nordial maintenant.

YUNA Linhai ? Mme Wei ? Elle vendrait à Hanul ?

JIHOON Elle vendrait à n’importe qui qui dit non à Jinhe. C’est son métier, en ce moment.

CLEMENCE Appelle-la. Maintenant. Il est vingt heures à Hangzhou. Elle répond toujours.

WEI Bonsoir. Un appel de Cluses à vingt heures. Ce n’est pas une commande, je suppose.

JIHOON Pas une commande. Une question. Vendriez-vous à Hanul, à Osong, au même prix qu’à nous ?

WEI Hanul. Le client de Nordial. Celui que Jinhe est en train d’étrangler.

YUNA Bonsoir, madame Wei. Jeong Yu-na, de Hanul. Je préfère que vous sachiez à qui vous parlez.

WEI Bonsoir. Je sais qui vous êtes. Tout le marché sait ce qui arrive à votre père. Pas les détails. La direction du vent.

YUNA Alors vous savez pourquoi je pose la question.

WEI Oui. Même prix, même clause, même plafond. Douze kilos par an pour Hanul, si votre qualification va vite. Et une condition.

YUNA Laquelle ?

WEI Que Hanul reste indépendante. Si Jinhe vous achète, mon contrat s’arrête le même jour. Je ne nourris pas ceux qui veulent me manger.

CLEMENCE Merci, madame Wei. Vous comprenez que rien n’est décidé.

WEI Je comprends. Je vous envoie le projet demain matin. Sans engagement. Les engagements, c’est pour quand les pères ont dormi.

JULIEN Si Hanul passe à Linhai, sa poudre coûte soixante pour cent de moins qu’aujourd’hui. Sa marge revient. Pas entièrement, mais elle revient.

YUNA Ça répond à la raison un. Pas à la deux. Le transfert nous retire toujours le quart de nos exportations.

CLEMENCE Alors parlons de la deux. On redéfinit le transfert. Le Souple vient à Cluses, comme prévu. Le Volume reste à Osong.

JULIEN Le Volume, c’est la moitié du transfert. On renonce à cinq cent cinquante mille euros d’économies par an.

CLEMENCE Je sais. Et Hanul garde un million de commandes par an. Avec la poudre de Linhai, à un prix qu'on renégocie ensemble.

YUNA Un million par an. C'est exactement ce qui manque à nos comptes cette année.

BASTIEN Et c'est cohérent pour nous aussi. Deux sites qui fabriquent nos produits : si Cluses s'arrête, le Volume continue à Osong ; si Osong s'arrête, le Souple et la lidocaïne continuent à Cluses. C'est notre propre règle des soixante pour cent, appliquée à nos usines au lieu de nos fournisseurs.

YUNA Et la raison trois ? Le cœur de mon père, et les cent quarante ?

CLEMENCE Celle-là, je ne peux pas la résoudre. Personne ne peut. Mais je peux lui proposer un partenaire qui n'achète pas Hanul pour la vider.

YUNA Lequel ?

CLEMENCE Nous. Pas comme actionnaire, nous n'avons pas d'argent. Comme client engagé : un contrat de cinq ans sur le Volume, avec un volume minimum garanti, et la poudre de Linhai. Un client qui signe cinq ans, c'est une banque qui écoute à Séoul, et des salariés qui dorment à Osong.

JULIEN Cinq ans avec un minimum, c'est un engagement qui pèse sur notre trésorerie. Je dois le dire au conseil.

CLEMENCE Dis-le. Et dis-lui aussi ce que coûterait un gel de Suzhou à moitié prix en Europe, avec notre procédé dedans.

JULIEN Je le dirai. Avec les deux chiffres sur la même page.

절정·전환 — 같은 날 오후 4시 10분, 화상 회의 — 정 대표

YUNA Mon père est en ligne. Vingt-trois heures dix à Osong. Il sait où je suis, pas ce que j'ai dit.

JIHOON Il dit bonsoir. Il demande pourquoi sa fille est dans une pièce sans fenêtre, à côté de l'horloge.

CLEMENCE Dis-lui la vérité, Jihoon. Que Yuna nous a notifié la lettre d'intention, comme le contrat l'exige.

JIHOON Il ne dit rien. Il regarde Yuna. Il dit, en coréen : « Tu as fait ce que je n'ai pas fait. » Il ne crie pas.

YUNA Je lui ai dit que je le ferais. Il y a trois semaines. Il pensait que je n'oserais pas.

JIHOON Il dit : « Je me suis trompé sur toi. C'est la meilleure erreur de ma vie. » Et il demande à Mme Arnaud de parler.

CLEMENCE Monsieur Jeong. Il y a trois ans, à l'aéroport d'Incheon, vous avez dit à Jihoon : « Prends soin de mon enfant. » Votre enfant, c'était le gel, et il est ici maintenant, dans cette usine. Aujourd'hui, c'est mon tour de prendre soin du vôtre, qui est resté à Osong.

JIHOON Il demande ce que ça veut dire, « mon tour ».

CLEMENCE Que Hanul ne doit pas vendre son savoir à quelqu'un qui le fabriquera contre nous deux. Et que nous avons une proposition, qui n'est pas de l'argent : la poudre de Linhai, le Volume qui reste à Osong, et un contrat de cinq ans.

JIHOON Il dit : « Jinhe garde mes salariés trois ans. Vous, vous m'offrez des commandes. Les commandes, ça ne paie pas un cœur malade. »

CLEMENCE Non. Mais Jinhe ne vous offre pas trois ans. Il vous achète pour prendre le procédé et le siège dans notre usine. Dans trois ans, Osong sera une étiquette, et vos cent quarante une ligne de coûts.

JIHOON Il dit qu'il le sait. Il dit qu'il a signé quand même parce qu'il avait peur de mourir avant d'avoir trouvé mieux.

YUNA Appa…

JIHOON Il lui répond en coréen. Je ne traduis pas. C'est à elle.

YUNA Il dit que je peux rester à Cluses ce soir. Que je n'ai pas besoin de rentrer pour le surveiller.

BASTIEN Monsieur Jeong, une précision juridique que je vous dois. Votre lettre avec Jinhe n'est pas engageante. L'exclusivité vous interdit de négocier avec d'autres pendant soixante jours. Elle ne vous oblige pas à vendre, et elle ne vous interdit pas d'écouter un partenaire qui applique un contrat existant.

JIHOON Il dit : « Une lettre se déchire. Un contrat, non. Je n'ai signé qu'une lettre. »

BASTIEN C'est exactement la différence que je voulais faire.

CLEMENCE Alors je ne vous demande pas de la déchirer ce soir. Je vous demande de lire notre proposition avant le dernier jour.

JIHOON Il dit qu'il veut aussi l'avis de quelqu'un. Il veut parler à Baek. Seul à seul.

YUNA M. Baek ne sait rien. Personne ne lui a rien dit.

JIHOON Il dit : « Justement. C'est le seul qui me dira ce qu'il pense sans savoir ce que je veux entendre. »

YUNA M. Baek va lui dire de ne pas vendre. Il n'aime pas les gens qui achètent des gestes.

CLEMENCE Prenez le temps qu'il vous faut. Il vous en reste quarante jours.

JIHOON Il dit : « Trente. Je ne veux pas que ma fille passe quarante nuits sans dormir. » Il raccroche. Il a souri, avant de raccrocher.

마무리 — 같은 날 저녁 6시, 가교실 앞 시계 — 아이

YUNA L'horloge tourne. Je ne l'avais jamais vue tourner. Seulement en vidéo.

CLEMENCE Elle tourne depuis un an. Votre père l'a entendue repartir au téléphone.

YUNA Il a pleuré. Il me l'a dit. Il ne pleure jamais devant moi. Seulement au téléphone avec vous.

JIHOON Tu repars demain matin, je suppose. Pour ne pas le laisser seul avec M. Baek.

BASTIEN Je vous envoie ce soir un résumé juridique. Article vingt-deux, la préemption, l'exclusivité. En coréen, relu par Jihoon.

YUNA Relu par deux personnes ?

JIHOON Par deux. Toi, et moi. C'est notre règle, maintenant.

JULIEN Je présente l'engagement de cinq ans au conseil jeudi. M. Delorme va me demander si on a perdu la tête.

CLEMENCE Réponds-lui qu'on garde la tête et qu'on achète une deuxième usine sans l'acheter.

YUNA Une deuxième usine sans l'acheter. Mon père aimera cette phrase. Il dira qu'elle est française.

CLEMENCE Elle est coréenne. C'est lui qui m'a appris qu'un fournisseur qu'on aide reste un fournisseur, et qu'un partenaire qu'on aide devient une famille.

YUNA Il ne vous l'a jamais dit.

CLEMENCE Non. Il l'a fait. Avec Jihoon, avec M. Baek, avec l'horloge. Je l'ai seulement traduit.

JIHOON Tu veux que j'écrive la décision ?

CLEMENCE Décision cent huit : visite de Mme Jeong Yu-na enregistrée comme notification, article vingt-deux. Proposition à Hanul : poudre de Linhai par Mme Wei, le Volume reste à Osong, contrat de cinq ans

avec minimum, soumis au conseil jeudi. Préemption sur les quinze pour cent rappelée par écrit. Rien ne sort de cette pièce sans Hanul. Et M. Jeong a trente jours.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	une lettre d’intention non engageante	구속력 없는 의향서	도입·절정. 인수 협상 초기 문서.
2	soixante jours d’exclusivité	60일 독점	도입. 다른 상대와 협상 금지 기간.
3	le changement de contrôle	지배권 변경	도입·장면1. 계약 통보 의무.
4	Il n’a pas menti. Il a eu peur.	거짓말한 게 아니라 두려웠다.	도입. 행위의 정확한 규정.
5	une licence non exclusive	비독점 라이선스	장면1. 기술 이전의 위험.
6	un droit de préemption, à dire d’expert	감정가 우선매수권	장면1. 지분 보호 장치.
7	Une notification qu’on reçoit sans agir, c’est une notification qu’on gaspille.	받고도 움직이지 않는 통보는 낭비다.	장면1. 정보의 책임.
8	Je ne nourris pas ceux qui veulent me manger.	나를 먹으려는 쪽을 먹여 살리지 않는다.	장면2. 공급사의 조건.
9	Une lettre se déchire. Un contrat, non.	편지는 찢어도 계약은 못 찢는다.	절정. 의향서와 계약의 차이.
10	une deuxième usine sans l’acheter	사지 않고 얻는 두 번째 공장	마무리. 장기 계약의 가치.

② 비즈니스 컬처 노트 — 의향서, 독점 기간, 그리고 파트너의 권리

인수 협상은 대개 의향서(lettre d’intention, LOI)로 시작한다. LOI는 보통 가격·구조 등은 구속력이 없지만, 독점(exclusivité)과 기밀(confidentialité) 조항은 구속력이 있다. 독점 기간 동안 매도인은 다른 매수 희망자와 협상할 수 없지만, 매각 의무는 없다. 한편 매도 회사가 맺은 기존 계약에 지배권 변경 통보 조항이나 우선매수권(droit de préemption) 같은 장치가 있으면, 파트너에게 통보할 의무가 기밀 조항과 충돌하지 않는다 — 계약상 의무 이행이기 때문이다. 기술 이전에서 비독점 라이선스는 라이선스 제공자가 같은 기술을 경쟁자에게도 줄 수 있다는 뜻이므로, 제공자가 인수되면 큰 위험이 된다. 한국 기업 문화에서는 나쁜 소식을 직접 말하는 대신 상황을 정리해 상대를 보호하려는 경우가 있는데, 서구 계약 관계에서는 이것이 통보 의무 위반으로 보일 수 있다.

③ 실무 템플릿 — 통보 수령 기록

> Registre des décisions — Notification au titre de l’article 22 (contrat de transfert Hanul / Liane) Date et heure : 20 juillet, Année 11, 9 h 00 — Lieu : Cluses, salle des archives. Notifiante : Mme Jeong Yu-na, administratrice de Hanul Bio. Objet : lettre d’intention non engageante entre Hanul Bio et Jinhe Group portant sur 51 % du capital de Hanul ; exclusivité de 60 jours (40 jours restants). Points signalés : demande de licence du procédé pour le site de Suzhou ; demande de cession des 15 % détenus par Hanul dans Liane Industrie (siège + veto qualité). Droits de Liane rappelés : droit de préemption sur les 15 %, à dire d’expert, en cas de changement de contrôle. Confidentialité : aucune diffusion sans accord écrit de Hanul.

④ 긴 발화 분석

> YUNA (장면1): “Il ne voulait pas que vous perdiez des mois à négocier un transfert qui n’aurait plus de sens après la vente. C’était une forme de politesse, une politesse coréenne : protéger l’autre d’une mauvaise nouvelle en la rendant inutile. Vue d’ici, elle ressemble beaucoup à un mensonge.”

구조	프랑스어	기능
① 의도	Il ne voulait pas que vous perdiez…	vouloir que + 접속법
② 가정	un transfert qui n’aurait plus de sens après la vente.	조건법 — 미래의 가능성
③ 정의	une politesse coréenne : protéger l’autre… en la rendant inutile.	콜론 + 부정사 정의, en + 현재분사
④ 관점 전환	Vue d’ici, elle ressemble beaucoup à un mensonge.	분사구 — 시점

활용 패턴: “Il ne voulait pas que… C’était une forme de… : … en… Vu(e) d’ici, …” 연결 표현: une forme de(일종의) · en la rendant(~하게 만듦으로써) · vu d’ici(여기서 보면) 연습: 다른 문화권 파트너의 행동을 선의로 해석하면서도 문제를 지적하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 인수·계약 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la lettre d’intention	의향서	협상 출발 문서.
la clause d’exclusivité	독점 조항	협상 상대 제한.
l’administrateur / l’administratrice	이사	이사회 구성원.
la prise de participation	지분 취득	회사 지분 매입.
à dire d’expert	감정가로	전문가 평가 가격.
le droit de veto	거부권	결정 저지권.
le site de production	생산 거점	공장.
le volume minimum garanti	최소 보장 물량	장기 구매 약정.
l’indépendance	독립성	지배받지 않음.
la notification	통보	공식 알림.

한국어 번역

도입 — Année 11, 7월 20일 월요일 오전 9시, 기록 보관실 — 창문 없는 방

유나 창문 없는 방, 고마워요. 우스운 거 알아요. 하지만 3주째 잠을 못 잤어요.

클레망스 우습지 않아요. 괜찮으시면 바스티앵과 지훈은 남아요. 다른 누구도 여기 오신 걸 몰라요.

유나 남으라고 하세요. 지훈, 내가 말을 찾으면 통역해 줘. 자주 찾을 거야.

지훈 여기 있어. 천천히 해.

유나 5주 전에 아버지가 진허와 의향서에 서명했어요. 한울 지분 51%에 대해.

바스티앵 진허. 또.

유나 구속력 없는 편지예요. 60일 독점. 60일 동안 다른 누구와도 협상할 수 없어요.

클레망스 그리고 우리에겐 아무 말도 안 하셨네요.

유나 아무 말도 안 했죠. 그게 자기 권리라고 생각해요. 저는 아니라고 생각해요.

바스티앵 맞아요. 우리 계약 22조. 한울의 지배권을 바꿀 수 있는 모든 협상은 10일 안에 우리에게 통보한다.

유나 열 번 다시 읽었어요. 그래서 왔어요. 딸로서가 아니라. 한울 이사로서.

지훈 아버지가 지키지 않은 계약을 지키러 온 거구나.

유나 아버지가 했어야 할 걸 하러 왔어. 거짓말한 게 아니야. 두려웠던 거야. 그것도 심각하지만.

클레망스 그럼 이사로서 듣겠어요. 그리고 이 방문을 통보로 기록할게요. 바스티앵, 적어 줘.

바스티앵 7월 20일 9시, 정유나 이사로부터 통보 수령. 적을게, 당분간 다른 곳엔 안 적고.

장면1 — 오전 9시 30분, 같은 방 — 51퍼센트

클레망스 왜요? 아버님은 5년 전에 진허를 거절하셨어요. 진허 대신 우리를 택하셨고요.

유나 이유 셋. 중요한 순서가 아니라 아버지가 말한 순서대로 드릴게요.

바스티앵 말씀하세요.

유나 하나: 가루. 한울은 Année 4부터 노르디알에서 사요, 사실 여러분 조언으로요. 노르디알은 4월부터 진허 거예요. 7월 1일에 우리 가격도 두 배가 됐어요, 여러분이 받은 것과 같은 편지로. 한 분기 만에 마진이 사라졌어요. 진허는 그걸 알고 산 거예요.

지훈 우리한테 쓴 수랑 같네요. 고객을 조이려고 공급사를 산 거예요.

유나 둘: 여러분. Souple·Volume 이전으로 수출의 4분의 1을 잃어요. 아버지는 회의 한 번에 좋다고 했어요. 이미 팔 거라는 걸 알았으니까요. 손실이 진허보다 먼저 여러분 몫이 되길 바랐어요.

클레망스 그래서 그렇게 빨리 받아들이셨군요.

유나 매각 뒤엔 의미 없어질 이전을 협상하느라 몇 달을 허비하지 않게 하고 싶었던 거예요. 일종의 예의였어요, 한국식 예의: 나쁜 소식을 쓸모없게 만들어 상대를 지키는 것. 여기서 보면 거짓말과 아주 닮았죠.

바스티앵 그럼 세 번째는요?

유나 심장. 의사가 연말 전에 일을 그만두라고 했어요, 아니면 일하다 죽는다고. 직원이 140명이고, 30년 된 사람도 있어요. 자기가 급여 명세서에 서명할 수 없게 되는 날, 그들에게 튼튼한 고용주가 있길 바라요.

클레망스 진허가 140명을 지키겠다고 약속했어요?

유나 3년. 서면으로. 그 뒤는 아무것도 없어요. 아버지도 알아요. 서면 3년이 약속뿐인 0년보다 낫대요.

지훈 그리고 너는? 동의하지 않는구나.

유나 진허 조건을 읽었으니까 동의 안 해요. 14쪽. 여러분과 관련된 게 하나 있어요.

바스티앵 뭔데요?

유나 진허는 쑤저우 공장에 한울 공법을 원해요. 백 이사님이 여러분께 손놀림 하나하나 전해 준 바로 그 공법. 오송의 지식으로 중국에서 만든 젤을 여러분 것보다 30% 싸게 유럽에 팔려고요. 우리가 여러분께 준 것으로 여러분을 상대하려고요.

클레망스 400만 유로와 백 이사님 2년을 들인 그 노하우로.

유나 바로 그걸로. 여러분 라이선스는 유럽 독점이 아니에요. 아시잖아요. 오송을 자유롭게 두려고 아버지가 그렇게 원했어요.

바스티앵 맞아요. 비독점 라이선스. 그땐 상관없었어요. 한울 말고는 이 젤을 만들 줄 아는 데가 없었으니까.

유나 내일은 진허가 알게 돼요. 그리고 15쪽에 두 번째 조건이 있어요. 한울이 가진 여러분 공장 지분 15%.

지훈 백 이사님의 15%. 이사회 한 자리와 품질 거부권까지.

유나 진허가 원해요. 자리와 거부권까지. 여러분 공장의 두 열쇠 중 하나가 진허 손에.

바스티앵 거기선 계약이 우릴 지켜요, Année 6 이후에 써 둔 게 다행이에요. 한울의 지배권이 바뀌면 그 15%에 대해 감정가로 우리에게 우선매수권이 있어요. 진허는 우리를 거치지 않고는 못 가져가요.

클레망스 감정가. 최소 360만. 우리에겐 없어요.

바스티앵 없지. 하지만 행사 못 하는 권리도 권리야. 진허가 우리와 협상하게 만들어.

유나 그 말을 듣고 싶었어요. 진허는 아직 이 조항을 몰라요. 아버지가 계약서 전문을 주지 않았어요.

지훈 진허가 우리랑 싸우게 만드는 걸 원치 않으셔서 안 주신 거야.

클레망스 정 이사님, 우리에게 뭘 원하세요? 돈은 아니겠죠. 우린 돈이 없어요.

유나 돈 아니에요. 진허 말고 다른 해법, 아버지가 두려움 없이 “아니요”라고 할 만큼 튼튼한.

지훈 40일 안에. 독점 기간이 40일 남았어.

유나 40일 안에. 미친 거 알아요.

클레망스 미쳤죠. 하지만 우린 더 적은 이유로 더 빨리 공장을 밸리데이션한 적이 있어요.

유나 아버지는 대표님이 첫날부터 미쳤대요. 칭찬으로 하는 말이에요.

바스티앵 분명히 해 두고 싶은 게 있어요. 하시는 말씀은 서면 동의 없이 이 방을 나가지 않아요. 하지만 우린 아는 걸 가지고 움직일 거예요. 받고도 움직이지 않는 통보는 낭비된 통보예요.

유나 움직이세요. 그래서 창문 없이 온 거예요.

장면2 — 오후 2시, 같은 방 — 다른 해법

클레망스 첫 질문: 한울을 죽이는 건 가루야. 지훈, 린하이 가루가 우리한테 얼마지?

지훈 6,400, 연동. 지금 노르디알은 17,200.

유나 린하이요? 웨이 씨요? 한울에도 팔까요?

지훈 진허에게 “아니요” 하는 누구에게나 팔 거야. 요즘 그게 그분 일이야.

클레망스 전화해. 지금. 항저우는 저녁 8시야. 늘 받아.

웨이 안녕하세요. 저녁 8시에 클뤼즈에서 전화라. 주문은 아니겠네요.

지훈 주문 아니에요. 질문이에요. 오송의 한울에도 우리와 같은 가격에 파시겠어요?

웨이 한울. 노르디알 고객. 진허가 목을 조르고 있는 그곳.

유나 안녕하세요, 웨이 씨. 한울의 정유나예요. 누구와 얘기하시는지 아셨으면 해서요.

웨이 안녕하세요. 누구신지 알아요. 시장 전체가 아버님께 무슨 일이 일어나는지 알아요. 세부는 몰라도 바람의 방향은요.

유나 그럼 왜 묻는지 아시겠네요.

웨이 네. 같은 가격, 같은 조항, 같은 상한. 한울엔 연 12 kg, 적격성 평가가 빠르다면. 그리고 조건 하나.

유나 뭔데요?

웨이 한울이 독립으로 남을 것. 진허가 사면 그날 제 계약은 끝나요. 저를 먹으려는 쪽을 먹여 살리진 않아요.

클레망스 고마워요, 웨이 씨. 아무것도 정해지지 않은 건 아시죠.

웨이 알아요. 내일 아침 초안을 보낼게요. 구속 없이. 약속은 아버지들이 잠을 잔 다음에 하는 거예요.

쥘리앵 한울이 린하이로 가면 가루값이 지금보다 60% 내려가요. 마진이 돌아와요. 전부는 아니어도 돌아와요.

유나 그건 첫 번째 이유에 대한 답이에요. 두 번째는 아니고요. 이전은 여전히 수출의 4분의 1을 가져가요.

클레망스 그럼 두 번째 얘기를 해요. 이전을 다시 정의해요. Souple은 예정대로 클뤼즈로. Volume은 오송에 남아요.

쥘리앵 Volume이 이전의 절반이에요. 연 55만 절감을 포기하는 거예요.

클레망스 알아. 그리고 한울은 연 100만 주문을 지켜. 린하이 가루로, 같이 재협상하는 가격에.

유나 연 100만. 우리 장부에 올해 딱 그만큼이 모자라요.

바스티앵 그리고 우리에게도 일관돼. 우리 제품을 만드는 공장 두 곳: 클뤼즈가 멈추면 Volume은 오송에서 계속되고, 오송이 멈추면 Souple과 리도카인은 클뤼즈에서 계속돼. 우리의 60% 규칙을 공급사가 아니라 공장에 적용하는 거야.

유나 그럼 세 번째 이유는요? 아버지 심장, 그리고 140명은요?

클레망스 그건 해결 못 해요. 아무도 못 해요. 하지만 한울을 비우려고 사지 않는 파트너는 제안할 수 있어요.

유나 누구요?

클레망스 우리요. 주주로서가 아니라요, 돈이 없으니까. 약속하는 고객으로서: 최소 물량을 보장하는 Volume 5년 계약, 그리고 린하이 가루. 5년 서명하는 고객은 서울의 은행이 귀 기울이게 하고, 오송의 직원들이 잠들게 해요.

쥘리앵 최소 물량 5년이면 우리 현금에 부담 주는 약정이에요. 이사회에 말해야 해요.

클레망스 말해. 그리고 우리 공법이 든 반값 쑤저우 젤이 유럽에서 얼마짜리 일이 될지도 말해.

쥘리앵 말할게요. 두 숫자를 같은 페이지에.

절정·전환 — 같은 날 오후 4시 10분, 화상 회의 — 정 대표

유나 아버지 연결됐어요. 오송은 밤 11시 10분. 제가 어디 있는지는 알지만 무슨 말을 했는지는 몰라요.

지훈 안녕하시냐고 하세요. 왜 딸이 시계 옆 창문 없는 방에 있냐고 물으세요.

클레망스 사실대로 말해 줘, 지훈. 계약대로 유나가 우리에게 의향서를 통보했다고.

지훈 아무 말씀 없으세요. 유나를 보세요. 한국어로: 「내가 안 한 걸 네가 했구나.」 소리치지 않으세요.

유나 하겠다고 말씀드렸어요. 3주 전에. 제가 못 할 줄 아셨어요.

지훈 이렇게 말씀하세요: 「너를 잘못 봤다. 내 인생 최고의 실수다.」 그리고 아르노 대표에게 말해 달라고 하세요.

클레망스 정 대표님. 3년 전 인천공항에서 지훈에게 「내 아이를 잘 돌봐 달라」고 하셨죠. 그 아이는 젤이었고, 이제 여기, 이 공장에 있어요. 오늘은 제가 오송에 남은 대표님의 아이를 돌볼 차례예요.

지훈 "차례"가 무슨 뜻이냐고 물으세요.

클레망스 한울이 우리 둘을 상대로 그걸 만들 사람에게 지식을 팔아선 안 된다는 뜻이에요. 그리고 돈이 아닌 제안이 있어요: 린하이 가루, 오송에 남는 Volume, 그리고 5년 계약.

지훈 「진허는 내 직원을 3년 지켜 준다. 당신들은 주문을 준다. 주문으론 아픈 심장 값을 못 낸다.」

클레망스 맞아요. 하지만 진허는 3년을 주는 게 아니에요. 공법과 우리 공장의 자리를 가져가려고 대표님을 사는 거예요. 3년 뒤 오송은 라벨이 되고, 140명은 비용 한 줄이 될 거예요.

지훈 안대요. 더 나은 걸 찾기 전에 죽을까 두려워서 그래도 서명했대요.

유나 아빠…

지훈 한국어로 답하세요. 통역 안 할게요. 유나 몫이에요.

유나 오늘 밤 클뤼즈에 있어도 된대요. 자기를 지키러 돌아올 필요 없대요.

바스티앵 정 대표님, 드려야 할 법적 설명이 하나 있어요. 진허와의 편지는 구속력이 없어요. 독점은 60일 동안 다른 이와 협상하는 걸 금지해요. 팔아야 할 의무를 주지도 않고, 기존 계약을 지키는 파트너의 말을 듣는 걸 금지하지도 않아요.

지훈 「편지는 찢을 수 있다. 계약은 아니다. 나는 편지에만 서명했다.」

바스티앵 제가 하고 싶었던 구분이 바로 그거예요.

클레망스 그럼 오늘 밤 찢으라고 하지 않을게요. 마지막 날 전에 우리 제안을 읽어 주시길 부탁드려요.

지훈 다른 사람의 의견도 원하신대요. 백 이사님과 단둘이 얘기하고 싶으시대요.

유나 백 이사님은 아무것도 몰라요. 아무도 말하지 않았어요.

지훈 「그러니까. 내가 뭘 듣고 싶은지 모른 채 생각을 말해 줄 유일한 사람이다.」

유나 백 이사님은 팔지 말라고 할 거예요. 손놀림을 사는 사람을 싫어하세요.

클레망스 필요한 만큼 시간을 가지세요. 40일 남았어요.

지훈 「30일. 딸이 40일 밤을 못 자는 건 싫다.」 끊으세요. 끊기 전에 웃으셨어요.

마무리 — 같은 날 저녁 6시, 가교실 앞 시계 — 아이

유나 시계가 돌아요. 도는 걸 처음 봐요. 영상으로만 봤어요.

클레망스 1년째 돌아요. 아버님은 전화로 다시 도는 소리를 들으셨죠.

유나 우셨대요. 저한테 말했어요. 제 앞에선 절대 안 우세요. 대표님과 통화할 때만.

지훈 내일 아침 돌아가겠네. 백 이사님과 아버지를 단둘이 두지 않으려고.

바스티앵 오늘 밤 법률 요약을 보낼게요. 22조, 우선매수권, 독점. 한국어로, 지훈 검토.

유나 두 사람이 검토해요?

지훈 둘이서. 너와 나. 이제 그게 우리 규칙이야.

쥘리앵 목요일 이사회에 5년 약정을 올릴게요. 들로름 회장이 우리가 정신 나갔냐고 물을 거예요.

클레망스 정신은 멀쩡하고, 사지 않고 두 번째 공장을 사는 거라고 답해.

유나 사지 않고 두 번째 공장을. 아버지가 좋아하실 문장이에요. 프랑스식이라고 하실 거예요.

클레망스 한국식이에요. 도와준 공급사는 공급사로 남지만, 도와준 파트너는 가족이 된다는 걸 가르쳐 준 분이 아버님이에요.

유나 그런 말 하신 적 없어요.

클레망스 없죠. 하셨어요. 지훈과, 백 이사님과, 시계로. 저는 번역만 했어요.

지훈 결정은 제가 적을까요?

클레망스 결정 108번: 정유나 이사의 방문을 22조 통보로 기록. 한울에 제안: 웨이 씨를 통한 린하이 가루, Volume은 오송에 존치, 최소 물량 5년 계약, 목요일 이사회 상정. 15% 우선매수권을 서면으로 상기. 한울 동의 없이 이 방 밖으로 아무것도 나가지 않는다. 그리고 정 대표님께 30일.